

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1403/2536

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายบัญญัติ นงนุช

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 266 (1)

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

บรรยายฟ้องว่าจำเลยทำเอกสารปลอมเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงนั้น เป็นคำฟ้องที่สมบูรณ์ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิะพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5) แล้ว ไม่จำเป็นต้องบรรยายด้วยว่า ผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นใครหรือชื่ออะไร

บรรยายฟ้องว่าจำเลยทำเอกสารปลอมเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงนั้น เป็นคำฟ้องที่สมบูรณ์ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิะพิจารณาความอาญา มาตรา 158 (5) แล้ว ไม่จำเป็นต้องบรรยายด้วยว่า ผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นใครหรือชื่ออะไร

(ไพศาล รางฆาณกุล-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

ศาลอาญาธนบุรี - นายชัยโรช กฤษณะโลม

ศาลอุทธรณ์ - นายวิเทพ ศิริพากย์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ